

Følgrebrev til Nora

Til: nora.huseby@drdropin.no

Emne: Databehandleravtale – noen justeringer før signering

Hei Nora,

Takk for tilsendt databehandleravtale. Jeg er klar til å sette i gang og ønsker å komme raskt i mål med dette.

Jeg stiller meg bak avtalen i hovedsak, men har noen få justeringer jeg ønsker før signering. De to viktigste er:

1. Jeg ønsker å bygge løsningen slik at jeg ikke eksponeres for reelle person- eller helseopplysninger – utvikling og test mot syntetiske/anonymiserte data. Dette reduserer risikoen vesentlig for begge parter, og jeg foreslår at prinsippet tas inn i Bilag 1.

2. En balansert ansvarsbegrensning i punkt 12. Slik avtalen står nå er ansvaret (inkl. dekning av eventuelle GDPR-gebyrer) ubegrenset, noe som verken er forsikringsbart eller står i forhold til oppdragets størrelse. Jeg foreslår et ansvarstak med unntak for forsett/grov uaktsomhet, som er markedsstandard for databehandleravtaler.

I tillegg ber jeg om at avtalen presiserer at Databehandlers ansvar opphører ved levering/aksept av MVP-en, ettersom jeg etter overlevering verken har tilgang til eller mulighet til å endre løsningen.

Jeg ber også om at det avklares med Folq om databehandleravtalen skal inngås direkte eller håndteres gjennom Folqs rammeverk, slik at riktig part står som Databehandler.

Til slutt har jeg noen mindre punkter (bistand utover rimelig omfang og underdatabehandlere/Bilag 2). Varslingsfristen på 24 timer i punkt 4.2 beholdes slik den står.

Jeg har lagt ved to versjoner av selve avtalen: én ren versjon klar til signering, og én med endringene markert og kommentert til gjennomgang. Et eget notat med konkret forslagstekst per punkt følger også. Jeg er fleksibel på formuleringene så lenge de to punktene over ivaretas, og tar gjerne en kort prat hvis det er enklere.

Ser frem til samarbeidet!

Mvh Asbjørn Rørвик Console Holding AS